

△△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	직접생산 확인 검토 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

중소벤처기업부는 중소기업제품의 구매를 촉진하고 판로를 지원함으로써 중소기업의 경쟁력 향상과 경영안정에 이바지함을 목적으로 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정)에 의거 중소벤처기업부장관은 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁 제품으로 지정할 수 있으며,

동법 제9조(직접생산의 확인 등)에 의거 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나, ※다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

로서 대통령령으로 정하는 금액(1천만원) 이상의 제품조달 계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접 생산 여부를 확인하여야 한다.

※ 제9조(직접생산의 확인 등) △△항

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제7조 단서 또는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조△△항 단서에 따라 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 “2024년 △△△△△△△ 안내표지판 제작·구매”를 (주) 0000000000와 (물품)수의계약 체결 후 사업 진행 중에 있다.

[표] 중소기업자간 경쟁제품 구매 현황

(단위: 천원)

계 약 명	계약금액	계약업체	업체 소재지	계약일	비고
2024년 △△△△△△△ 안내표지판 제작·구매	**,***	(주)0000000000	△△특별시	2024-06-27	-

그러나, 안내판의 경우 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정) 및 「중소벤처 기업부 고시 제2021-35호 (2021.06.01.)」로 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 물품으로,

△△△△△△△△△△는 동 사업을 추진함에 있어, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조(직접생산의 확인 등)에 따라 계약상대자인 (주) 0000000000의 관련 물품 직접생산 여부를 확인 후 계약체결을 하여야 했다.

그러나, 종합감사 기간(2024.07.19.) 중소기업제품 공공구매 종합정보망 (www.smpp.go.kr)을 통해 계약상대자인 (주)0000000000의 안내판(세부품명번호: *****) 직접생산 확인서 보유 여부를 검토한 결과 미보유 업체로 확인 되었다.

따라서, △△△△△△△△△△는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)